

# UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



## Resolución Directoral N°.....001716

Tocache, 27 MAY 2025

### VISTO:

El memorando N°0564-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 22 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°009-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 12 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (14) folios útiles y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 01150-2025-MINEDU/SG-OTEPa de fecha 16/01/2025, remitido por la OTEPA del Ministerio de Educación, en donde informa:

(...) Que, presuntamente se estaría cobrando un pago de s/10.00 soles por matrícula y s/50.00 soles por APAFA, condicionando la matrícula de los estudiantes; además, se estaría obligando a los padres a realizar otras actividades para recaudar fondos para la APAFA, ya que las deficiencias en la infraestructura estarían siendo cubiertas por los propios padres de familia, sin que su representada asigne presupuesto.

Denuncia anónima de fecha 16 de enero del 2025, (...) sino se paga dicho monto, no se puede matricular a los niños, asimismo, se hacen polladas, y nos obligan a recibir 3 polladas por actividad, para recaudar para la APAFA. Las fallas de las chapas o infraestructura son cubiertas por los padres de familia, para que los niños puedan asistir al jardín; encontramos aulas dañadas, la Ugel no se preocupa por el jardín y no proporciona presupuesto, ya que los padres tenemos que cubrir estos gastos.

Que, mediante acta de entrevista de fecha 16 de mayo del 2025, hemos recabado declaración de la involucrada, en donde refiere:

Que, el día 08 de enero del 2025 estaba en la Ugel Tocache realizando la presentación de sus documentos finales; sobre la boleta de recibo de ingreso, ese día quedo a cargo el personal administrativo de la institución educativa, y tiene conocimiento sobre el cobro de APAFA, y pago a dirección por tramite documentario, que es de mero conocimiento de los padres de familia. Con respecto al pago de APAFA es un pago por derecho de asociado que firman en acta con los padres y APAFA que se realiza cada fin de año, es un acuerdo voluntario en la que proponen los montos, y al final toman una decisión mutua. Los 10 soles solo ven dirección; con respecto a las actividades fuera del plantel lo ve netamente APAFA, el cual no lidero, el cual ellos gestionan sus propios ingresos de esa manera; sobre el tema de mantenimiento, yo manejo el presupuesto e informo cada fin de año a los padres de familia, que es lo que se va a hacer cada año, e incluso ya ejecuté el dinero, y la obra, realizando la colocación de mayólicas en la cuna y en el aula de 3 años, y en caso falte algún material lo pone dirección o busco otros recursos, busco alguna donación o me apoya la APAFA cuando falta. Es mentira lo referido en la denuncia, con respecto a la compra de chapas, a nadie se le obliga o condiciona comprar, eso lo gestionan las maestras de aula; al igual que las actividades que hace APAFA, ellos son independientes y antes de realizar algo, se requiere la reunión general y la aprobación de los padres de familia.

Se verifica que en la puerta de ingreso de la institución educativa esta una citación de APAFA, en donde señalan temas a tratar junto con la coordinación de Dirección, pero la agenda señala cada punto con la autoridad competente a exponer, en este caso los temas de APAFA, están referidos sobre que van a tratar el día de la reunión.

**formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno”.**

Que, de acuerdo a la **Ley N°28044**, Ley General de Educación, refiere en su Art.- 55 “El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo” (primer párrafo).

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene el Oficio N° 01150-2025-MINEDU/SG-OTEPA de fecha 16/01/2025, remitido por la OTEPA del Ministerio de Educación y otras documentales como medios probatorios; por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra el director denunciado.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Circunstancias en que se cometen.                                 | No aplica |
| b) Forma en que se comete.                                           | No aplica |
| c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.                     | No aplica |
| d) Participación de uno o más servidores                             | No aplica |
| e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. | No aplica |
| f) Perjuicio económico causado.                                      | No aplica |
| g) Beneficio ilegalmente obtenido.                                   | No aplica |
| h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.      | No aplica |
| i) Situación jerárquica del autor o autores.                         | No aplica |

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”. Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.



Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **Mirna Lucero Livia Araujo**, directora de la I.E N°004 "El Mundo de Ana María – Santa Lucia - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40 literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia, **m)** Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa y **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial. Concordante con el artículo 48° Cese Temporal Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: **a)** Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa y **c)** Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Mirna Lucero Livia Araujo**, directora de la I.E N°004 "El Mundo de Ana María – Santa Lucia - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo **6.1 motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Mirna Lucero Livia Araujo**, directora de la I.E N°004 "El Mundo de Ana María" – del distrito de Santa Lucia, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

**ARTICULO 2°.- ENCARGAR** al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Mirna Lucero Livia Araujo, identificado DNI N° 09363246, numero de celular 999151896, correo electrónico chelito\_2629@hotmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

**ARTICULO 3°.- ENCARGAR** al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

*Isela Sierralta Pinedo*

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL  
MDP/PCPPADD  
MACA/RD  
MPMR/ST

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
   
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

**NOTIFICACION N° 056-2025**

**ANTECEDENTE :** MEMORANDO N°0564-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D
   
**ENTIDAD :** UGEL TOCACHE
   
**FECHA DE EMISION :** 27-05-2025

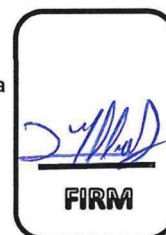
De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar

**1.-RESOLUCION DIRECTORAL N° 01716 -2025**

NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

**A.-DATOS DE LA PERSONA:**

**NOMBRE :** PROF. MIRNA LUCERO LIVIA ARAUJO-IE N°004 Santa Lucia
   
**DOMICILIO :** Sr. Bolognes 275-Uchiza
   
**DNI N° :** 09362246
   
**Numero de Celular :** 999151896
   
**CORREO ELECTRONICO:** chelito-2629@hotmail.com
   
**FECHA DE NOTIFICACION:** 18/07/25 **HORA:** 7:53 pm



**B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN**

Siendo las ..... Horas del día ...../...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

| CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color de fachada:             | Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos:<br>A la derecha:<br>A la izquierda: |
| Color de puerta:              |                                                                                                           |
| Número de pisos               |                                                                                                           |
| Otra caractrística:           |                                                                                                           |

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

**C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:**

**D.-DATOS DE LA PERSONA:**

**NOMBRE :** .....
   
**DOMICILIO :** .....
   
**DNI N° :** .....

**VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:** .....



V°B°



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
   
 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
   
 Y COMUNICACIONES
   
 C.M 1001170171

NOTIFICADOR